

개선 요구 / 통 보

1. 제 목 : 국유업무 사무공간 임차료 현실화 등 개선 필요
2. 소관부점 : 경영지원실, 중부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

경영지원실은 「업무분장세칙」 제10조 제1항 제3호에 따라 업무용 부동산의, 중부개발처는 같은 세칙 제32조 제5호에 따라 캐피탈 타워의, 수도권서부개발처는 같은 세칙 제34조 제5호에 따라 양재 타워의, 지역본부는 같은 세칙 제35조 제1항 제1호 라목에 따라 각 지역본부 사옥의 임대·관리 업무를 수행하고 있다.

나. (공사 업무용 부동산) 국유업무 사무공간 임차료 현실화 필요 등

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「부동산 매입·개발 및 매각 업무요강」(이하 “부동산 요강”이라 한다) 제49조 제1항에 따르면 주무부점장은 임대 대상 부동산에 대하여 매 회계연도 2월말 이전에 임대추진 기본계획을 수립하여 담당이사의 승인을 받아 시행하도록 되어 있으며, 같은 조 제2항에 따르면 임대추진 기본

계획에는 임대현황, 전년도 임대수익 분석, 임대조건 책정, 마케팅 전략, 해당연도 예상 임대수익, 그 밖에 필요한 사항을 포함하도록 되어 있으며

같은 요강 제52조에 따르면 임대료는 임대환경을 분석하여 건물별, 층별로 전세금 기준으로 산정하며, 임대차보증금과 월 임대료로 구분하여 산정하도록 되어 있고 같은 요강 제60조 제1항에 따르면 선정된 임차인과는 각 호1)의 내용을 포함하여 별지 제1호서식에 따라 임대차계약을 체결하도록 되어 있다.

한편, 공사는 「국유재산법 시행령」 제38조 제3항에 따라 국유일반재산관리를, 같은 법령 제18조의 2에 따라 국유재산관리기금 관리·운용사무를, 같은 법령 제38조 제5항에 따라 국유일반재산의 개발 및 관리업무를 위탁받아 부산 본사, 캐피탈타워, 양재타워, 12개 지역본부, 15개 지사 등에서 해당 업무를 수행하고 있다.

따라서, 국유재산 위탁업무 수행을 위한 공사 업무용 부동산 사무공간의 사용은 국가·공사 간 임대차관계이므로 각 관리부점은 임대추진 기본계획을 수립하고 임대차계약도 체결하여야 한다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 최근 5년간 공사 업무용 부동산에 임차하고 있는 국유업무사무공간 현황을 점검한 결과

1) 1. 임대차목적물의 표시 2. 임대차보증금 3. 임대차기간 4. 월 임대료 및 관리비 표시, 납부방법
5. 선량한 관리자로서의 의무 6. 권리양도 및 전대 등의 금지에 관한 사항

[표 28]과 같이 최근 5년간 국유업무 사무공간에 대한 임차료 증가율을 보면 부산 본사는 변동이 없었고, 지역본부는 ◇◇지역본부를 제외하고 8개²⁾ 지역본부가 변동이 없는 등 대부분이 임차료 변동이 없었고,

경영지원실에서 관리하는 부산본사 소재 ○○○○○○○○처, ■■■■■■ ■■■처와 중부개발처가 관리하는 캐피탈타워 소재 ■■■■■■처에 대해서는 국유·기금 개발 업무를 수행하고 있음에도 임차료 청구를 하지 않는 것으로 확인되었다.

또한, 2013. 3. 22. 부동산 요강(4차 개정)에서 공사의 업무용 부동산³⁾에도 임대추진 기본계획 수립 및 임대차계약을 체결해야 하는 조항이 생겼지만 그 이전인 1997년 3월부터 공사 업무용 부동산에서 국유일반 재산관리 업무를 수행하면서 이미 임대차관계가 형성되었고

요강 개정 시행일 이후 확대 및 변경된 국유업무 사무공간에 대하여 임대추진 기본계획 수립 및 임대차계약⁴⁾체결을 하지 않은 점을 볼 때 적용 대상이 아닌 것으로 인식⁵⁾하고 있었고 이에 따라 임차료 검토가 이루어지지 않고 있으며 현재 11개 업무용 부동산에 총 18개 부점이 국유부동산·증권 관리, 국유·기금개발 등의 업무를 수행하고 있는데도 임대차계약을 체결하지 않은 상태였다.

2) ○○○○○지역본부의 연 임차료 증가율은 131%이나 사용면적 증가분을 감안하면 상승폭이 없음

3) 제3조(정의) 이 요강에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “매입”이란 한국자산관리공사(이하 “공사”라 한다)가 부실채권 담보부동산, 부실징후기업 자구계획대상 부동산, 비업무용부동산, 구조개선기업 보유 부동산, (중간 생략) 그밖의 관련 법령에 따른 부동산 및 공사의 업무에 필요한 부동산을 매입하는 것을 말한다.(2013.3.22. 본호개정)

4) 임대차계약을 체결하지 않은 상태에서 국유회계에서 공사로 임차료를 납부하고 공사도 세금계산서를 발급하고 있음

5) 공실이 있는 ◇◇지역본부와 최근 양재타워로 이전한 ◆◆◆◆◆◆◆◆처 등 2개 관리부점만 임대추진 기본계획을 수립하면서 국유업무 사무공간에 대한 임차료 검토하였고 ◆◆◆◆◆◆◆◆처는 기금개발에 대한 부분은 산정하지 않음

[표 28] 공사 업무용 부동산 국유업무 사무공간 임차료 내역

(단위 : 백만 원)

순번	업무용 부동산 (관리 부점)	부점	사용면적(전용)			임차료(年)*			국유 임차료 검토 여부
			2018년 (사용 시작일)	2022년	증가분	2018년	2022년	증가율	
합계	11개								
소계	1개								
1	부산 본사 (경영 지원실)								
2									
3									
4									
5									
6									
소계	8개								
7	지역 본부 (8개 지역 본부)								
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
소계	1개								
15	캐피탈 타워 (중부 개발처)								
16									
소계	1개								
17	양재 타워 (수도권 서부 개발처)								
18									

* 부가가치세 제외

** 국유·기금·공유·위탁 개발 등의 업무를 구분하지 않은 부점 전체 사용면적임

한편, 임차료 산정에 있어, 공공개발업무의 경우 한 부점에서 국유 위탁개발·기금개발·공용재산 취득대행, 공유·공공기관 위탁개발 등의 업무가 혼재되어 있어 국유·기금회계 부담 구분 기준이 필요하고 지역 본부의 경우도 공용부분에 대한 산정 방법 등의 기준이 필요한 것으로 파악되었다.

따라서, 국유업무 사무공간에 대한 임차료 검토가 이루어지지 않고 있으므로 현실화 하여 국유재산 위탁회계 예산수립(예산 수요조사 매년 9 월말)시 반영될 수 있도록 하고 임대차계약을 체결할 필요가 있었다.

다. (제3자 소유 부동산) 국유업무 사무공간 공사 부담 임대차 보증금 정산 검토 필요

(1) 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국유재산의 위탁에 관한 규칙」 제11조 제1항에 따르면 한국자산 관리공사는 위탁사무를 수행할 때 한국자산관리공사 자체의 수입과 지출에 관한 계정과 위탁재산의 수입과 지출에 관한 계정을 구분하여 회계처리 하도록 되어 있다.

한편, 「2022년도 국유재산 위탁관리비 운용계획서」에 따르면 국유 위탁계정에서 업무용 자산은 취득이 불가하며 「국유재산의 위탁에 관한 규칙」 및 「국유재산 수탁기관 운용계획 수립 등에 관한 지침」에서는 업무용 동산, 임차보증금 등 업무용 자산을 정의하지 않은 이유로 국유회계에서는 임대차보증금을 지급할 수가 없어 국유 업무를 수행 하기 위한 부동산을 임차할 때에는 공사가 대신 지급하였지만 이에 대한 정산은 없는 상태이다.

따라서, 공사회계와 국유·기금 회계 간 계정을 구분하여 회계 처리 해야 하므로 공사가 지급한 임대차보증금에 대하여 국유회계로 별도의 정산을 검토할 필요가 있다.

(2) 감사결과 확인된 문제점

그런데 제3자 소유 부동산을 임차하고 있는 국유업무 사무공간 임차현황을 점검한 결과

[표 29]와 같이 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠처 등 2개 부점, ㉡㉡지역본부 등 3개 지역본부, ㉢㉢㉢지사 등 15개 지사가 국유업무 수행을 위해 제3자 소유 부동산을 임차하면서 임대차보증금 총 5,559백만 원 전액을 공사회계에서 지급하였지만 국유회계에서는 임대료 및 관리비만 부담하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 29] 제3자 소유 부동산 국유업무 사무공간 임대료 내역

(단위 : 백만 원)

순번	부점/지사	보증금	임차료(年)*	순번	부점/지사	보증금	임차료(年)*
----	-------	-----	---------	----	-------	-----	---------

“기재 생략”

* 부가가치세 제외

** 전체 보증금의 50%로 간주

[소관부점 의견] 경영지원실은 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 부산본사 소재 ○○○○○○처 등 2개 부점에 대해 임대료 산정 및 청구를 검토하겠다고 하였으며, 국유업무 사무공간에 대한 임대료 산정 기준과 공사가 지급한 임대차보증금에 대한 정산 방안에 대해서도 검토하겠다고 하였다.

중부개발처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 캐피탈타워 소재 ■■■■■처에 대해 임대료 산정 및 청구를 검토하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

경영지원실장은 공사 업무용 부동산에 있는 국유업무 사무공간에 대한 임차료 산정기준을 마련하여 임대차계약을 체결하도록 하고, 제3자 소유 부동산에 있는 국유업무 사무공간 임차 시 공사가 지급한 임대차 보증금에 대하여 합리적인 정산방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

경영지원실장, 중부개발처장은 공사 업무용 부동산에 있는 국유 및 기금 개발 업무 등의 사무공간⁶⁾에 대하여 임차료를 산정하여 청구하시기 바랍니다.(통보)

6) 부산본사 : '기재 생략', 캐피탈타워 : '기재 생략'